



Nr. 230 Parteiführerbesprechung mit Vertretern der Regierungsparteien. 11. Mai 1927, 11 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1868, Bl. 34–37

Anwesend: Marx, Hergt, v. Keudell, Curtius; StS Pünder; von der DNVP: Graf Westarp; vom Zentrum: v. Guérard; von der DVP: Scholz; von der BVP: Leicht; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 11:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. *Republikenschutzgesetz.*
2. *Postgebühren. [...]*

1. Republikenschutzgesetz.

Der *Reichskanzler* eröffnete die Besprechung.

Der Abgeordnete *Graf Westarp* führte aus, daß seine Fraktion gestern (10. Mai) keinen bindenden Beschluß über die Angelegenheit gefaßt habe. Er könne jedoch mit Sicherheit sagen, daß bei seiner Fraktion keine Neigung für eine Verlängerung des Republikenschutzgesetzes bestehe. Der Grund hierfür sei schon in der Entstehungsgeschichte des Gesetzes zu suchen. Unzweifelhaft sei das Gesetz als ein ausgesprochenes Kampfgesetz gegen die Deutschnationalen geschaffen worden.

Für die Aufhebung des Gesetzes sprächen vielerlei Gründe. Er müsse zunächst auf die Reichstagsresolution vom 10. März 1926 hinweisen, in der eine Aufhebung des Gesetzes verlangt werde ¹. Es sei ferner gerade vom Standpunkt der Republik aus erwünscht, daß das Gesetz nicht länger in Kraft bleibe. Durch die Aufhebung könne sich die Republik viel eher Freunde erwerben als durch die Beibehaltung des Gesetzes. Auf zwei Punkten werde die Deutsch-nationale Fraktion nach seiner Auffassung unbedingt bestehen: auf einer Beseitigung des Staatsgerichtshofes zum Schutze der Republik und auf einer Aufhebung des § 23 des Republikenschutzgesetzes ². Daß dem § 23 keine große praktische Bedeutung mehr zukomme, könne wohl kaum bezweifelt werden. Die ideelle Bedeutung dieses Paragraphen liege darin, daß sie den Kaiser zu einem Staatsbürger minderen Rechts mache.

¹ Eine solche Resolution vom 10.3.26 konnte nicht ermittelt werden. Der RT hatte bereits am 22.1.26 eine vom Haushaltsausschuß vorgelegte Entschließung angenommen, in der die RReg. ersucht wurde, das Republikenschutzgesetz aufzuheben (RT-Bd. 401, Drucks. Nr. 982, IIIe; RT-Bd. 388, S. 5098).

² Wortlaut des § 23 in Anm. 7 zu Dok. Nr. 90.

Was den Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik anlange, so habe sich dieser wohl nirgends Freunde erworben. Es werde wohl am besten sein, die zu seiner Zuständigkeit gehörigen Sachen dem Reichsgericht zu übertragen³.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß es kaum angängig sei, den § 23 des Republikschutzgesetzes aufzuheben. Grundsätzlich stehe er nach wie vor auf dem Standpunkt, daß eine Verlängerung des Gesetzes in toto alle Schwierigkeiten beseitigen werde.

Der Abgeordnete v. Guérard (Zentrum) wies darauf hin, daß bei der Reichstagsentschließung vom 10. März 1926⁴ kein Mitglied des Zentrums für die Aufhebung des Republikschutzgesetzes gestimmt habe. Die jetzige Situation sei im übrigen klar. Es existierten die Richtlinien, in denen der Schutz der Republik vereinbart worden sei⁵. Deshalb könne eine Aufhebung des Republikschutzgesetzes nicht in Frage kommen; sie sei auch für das Zentrum ganz untragbar⁶. Er (v. Guérard) hätte es für besser gehalten, daß das ganze Problem möglichst ruhig behandelt worden wäre. Leider habe der Abgeordnete von Freytag-Loringhoven durch seine Ausführungen viel Aufsehen erregt. Eine Verlängerung des ganzen Gesetzes sei das richtige, dadurch würden alle etwaigen Koalitionsschwierigkeiten vermieden. Der § 23 müsse unbedingt in Kraft bleiben, anderenfalls seien schlimme politische Folgen zu befürchten. Auch der Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik werde bleiben müssen. Keinesfalls sei das Gesetz jetzt noch ein Kampfgesetz gegen die Deutschnationalen.

Der Abgeordnete Dr. Scholz führte aus, daß seine Fraktion naturgemäß das Problem ruhiger betrachte als die Deutschnationale Fraktion. Materiell stimme er allerdings im wesentlichen mit den Ausführungen des Grafen Westarp überein. Auch sei er dringend gegen ein Fortbestehen des Staatsgerichtshofes zum Schutze der Republik, der sich überall mißliebig gemacht habe, auch bei der Linken. Eine Aufhebung des § 23 des Republikschutzgesetzes halte er für höchst unerwünscht. Durch die Aufhebung würde man der Opposition nur Agitationsstoff geben. Nach seiner Meinung sei eine Erklärung des ehemaligen Kaisers etwa des Inhalts, daß er in den nächsten Jahren nicht nach Deutschland zurückzukehren beabsichtige, nicht zu erwarten.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß der Fortfall des § 23 auch außenpolitisch unerwünscht sein müsse. Er bedauere es, daß der Minister Dr. Stresemann bei der Besprechung nicht zugegen sei. Es würde von Interesse sein, seine Ansicht hierüber zu hören.

Der Abgeordnete Leicht (Bayer. Volkspartei) erklärte zunächst, daß er nur für seine Person spreche, weil er die ganze Angelegenheit streng vertraulich habe behandeln wollen. Auch er sei der Auffassung, daß alle Schwierigkeiten am einfachsten durch eine Verlängerung des Gesetzes vermieden würden. Da sich diese Lösung offenbar nicht erreichen lasse, so halte er eine Lösung in dem Sinne für zweckmäßig, wie sie von Dr. Scholz vorgeschlagen worden sei.

Der Abgeordnete Graf Westarp (D.Nat. Volkspartei) führte aus, daß bei Vereinbarung der Richtlinien⁷ nicht über das Republikschutzgesetz gesprochen worden sei. Bezüglich der Aufhebung des Staatsgerichtshofes zum Schutze der Republik glaube er auf die Zustimmung der Abgeordneten Dr. Scholz und Dr. Leicht rechnen zu können.

Der Abgeordnete v. Guérard (Zentrum) erklärte es für unzweckmäßig, eine Erklärung des ehemaligen Kaisers in der Richtung herbeizuführen, daß er (der Kaiser) nicht beabsichtige, in den nächsten Jahren nach Deutschland zurückzukehren.

³ Durch das „Gesetz zur Abänderung des Gesetzes zum Schutze der Republik“ vom 31.3.26 (RGBl. I, S. 190) war bereits die Zuständigkeit des Staatsgerichtshofs in Strafsachen beseitigt worden. Seitdem war der Staatsgerichtshof nur noch für die auf Grund des Republikschutzgesetzes zu treffenden Verwaltungsentscheidungen zuständig.

⁴ Siehe Anm. 1.

⁵ Gemeint sind die „Richtlinien der künftigen Regierungspolitik“, die bei den Verhandlungen über die Bildung des Kabinetts Marx IV von den Koalitionsparteien vereinbart worden waren. Text der Richtlinien in Anm. 3 zu Dok. Nr. 177.

⁶ In einer Fraktionssitzung vom 10.5.27 hatte sich die Zentrumsfraktion für eine zweijährige Verlängerung des Republikschutzgesetzes ausgesprochen. Siehe Morsey, Zentrumsprotokolle, Dok. Nr. 154.

⁷ Siehe Anm. 5.

Der *Reichswirtschaftsminister* befaßte sich mit der Frage der technischen Gestaltung des neuen Gesetzes. Er führte aus, daß wohl zunächst der Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik für die im Gesetz vorgesehenen Materien weiterhin zuständig bleiben müsse, daß jedoch vielleicht in einer Erklärung der Regierungsparteien zum Ausdruck gebracht werden könne, daß die Zuständigkeit des Staatsgerichtshofes zum Schutze der Republik möglichst bald beseitigt werden solle und dafür die Zuständigkeit des neu zu schaffenden Reichsverwaltungsgerichts⁸ geschaffen werden solle. In der Erklärung der Parteien müsse auch zum Ausdruck kommen, daß die materiellen strafrechtlichen und vereinsrechtlichen Bestimmungen des Republikschutzgesetzes möglichst bald in das neue Strafbuch beziehungsweise in andere Gesetze aufgenommen werden sollten.

Über die weitere Art des Vorgehens stellte der *Reichskanzler* fest, daß das Reichskabinett jetzt zunächst eine Vorlage fertigen werde⁹. Alsdann werde es nötig sein, erneut mit den Parteiführern oder dem Interfraktionellen Ausschuß zu beraten.

Der Abgeordnete v. Guérard äußerte den Wunsch, keinesfalls den Rechtsausschuß mit der Materie zu befassen.

2. Postgebühren. [...]

⁸ Der Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung eines Reichsverwaltungsgerichts war am 9.3.26 dem RR vorgelegt worden. Siehe dazu Dok. Nr. 192, P. 10.

⁹ Siehe Dok. Nr. 231, Ministerbesprechung, P. 5.

Zitierhinweis

Nr. 230 Parteiführerbesprechung mit Vertretern der Regierungsparteien. 11. Mai 1927, 11 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 730–733 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D230>